

1004171-37.2021.8.26.0037

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Anulação de Débito Fiscal

Magistrado: Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 1º Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... prática, em flagrante, do crime de tráfico de entorpecentes (fls. 01/08. Documentos às fls. 09/87).

A assistência judiciária gratuita foi deferida (fls. 93).

A tutela de urgência foi deferida (fls. 127/129).

A parte ré apresentou contestação às fls. 136/140. Arguiu, preliminarmente, falta de competência absoluta, requerendo o encaminhamento do feito para a Vara do Juizado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

1º Vara da Fazenda Pública

Rua dos Libaneses, 1998, Araraquara - SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1004171-37.2021.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1004171-37.2021.8.26.0037

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Anulação de Débito Fiscal

Requerente:

Luiz Fernando Rangel

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani

Vistos.

LUIZ FERNANDO RANGEL ajuizou Ação de Anulação de Débito Fiscal em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, pleiteando, em síntese, a declaração de inexigibilidade de débito de IPVA referente aos anos ulteriores ao incidente sobre o veículo VW/Fox 1.0, placas DKZ7965, sob o argumento de que o autor não possui mais o mesmo desde 17/06/2019, quando o automóvel, conduzido por seu filho (LEONARDO FERNANDO RANGEL) foi apreendido pela prática, em flagrante, do crime de tráfico de entorpecentes (fls. 01/08. Documentos às fls. 09/87).

A assistência judiciária gratuita foi deferida (fls. 93).

A tutela de urgência foi deferida (fls. 127/129).

A parte ré apresentou contestação às fls. 136/140. Arguiu, preliminarmente, falta de competência absoluta, requerendo o encaminhamento do feito para a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública. No mérito, pugnou pela improcedência da ação, haja vista que a apreensão do veículo não altera a titularidade do bem que, enquanto não arrematado em leilão, permanece na propriedade da parte autora. Houve réplica (fls. 144/146).

Instadas as partes a especificarem provas (fls. 147), o réu declinou da produção probatória, permanecendo-se o autor inerte (fls. 151/153).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito está em condições de ser julgado, pois a controvérsia cinge-se a matéria de direito, além do que a matéria de fato já restou suficientemente esclarecida através da prova documental trazida pelas partes, sendo desnecessária a produção de outras provas (Código de Processo Civil, art. 355, I).

Inicialmente, quanto a preliminar arguida, considerando que a Comarca não tem Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, mas, sim, apenas anexo, não há que se cogitar em competência absoluta do Juizado Especial para conhecer e julgar a lide. Assim, nos termos do artigo 8º, inciso I, do Provimento nº 1768/2010, esta Vara da Fazenda Pública é competente para o processamento das ações de competência do JEFAZ.

Pois bem. Ao mérito.

A AÇÃO É PROCEDENTE.

Cuida-se de demanda em que a parte autora pretende a declaração de inexigibilidade de débito proveniente de IPVA, incidente sobre a titularidade de veículo apreendido pelo Poder Público.

De fato, consta dos autos que o veículo de placas DKZ7965 fora apreendido e depositado em junho de 2019 em Pátio conforme demonstra o Documento 4. Após, não há notícias de que tenha sido devolvido ao autor, o que inclusive não foi objeto de controvérsia.

Não se discute que o IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade do veículo automotor, nos termos do artigo 155, inciso III, da Constituição Federal.

Ocorre, contudo, que o artigo 14 da Lei Estadual nº 13.296/2009 dispõe que, uma vez descaracterizada a posse ou o domínio sobre o bem, não há que se falar na incidência do tributo. In verbis:

Art. 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo;

II - a restituição ou compensação será efetuada a partir do exercício subsequente ao da ocorrência.

§ 1º - A dispensa prevista neste artigo não desonera o contribuinte do pagamento do imposto incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no mesmo exercício.

§ 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse.

§ 3º - Os procedimentos concernentes à dispensa, à restituição e à compensação serão disciplinados por ato do Poder Executivo.

No caso dos autos, os documentos apresentados são suficientes para isentar a parte autora da cobrança de IPVA referente ao veículo em questão, a partir do momento em que este foi retirado definitivamente de sua esfera de disponibilidade pelo próprio Poder Público.

Comprovou-se que o veículo foi objeto de apreensão e depósito judicial pelo Poder Público em junho de 2019 e, até a presente data, não houve sua liberação (fls. 123/125).

O artigo 2º, da Lei Estadual de nº 13.296/2008 estabelece que o IPVA tem como o fato gerador a "propriedade de veículo automotor". O artigo 5º, da citada legislação, estabelece, da mesma forma, que o contribuinte é o "proprietário do veículo", sendo responsável tributário, nos termos do artigo 6º, inciso XI, o "titular do domínio ou o possuidor a qualquer título".

Logo, não há razão para a perpetuação da cobrança do IPVA para os anos fiscais posteriores à apreensão, nem mesmo se admitindo desconhecimento do fato relativo à perda da posse, pois despicienda a comunicação por parte do proprietário.

O E. Tribunal de Justiça de São Paulo já se pronunciou em casos semelhantes:

TRIBUTÁRIO IPVA Veículo Alienação Apreensão Inexigibilidade Possibilidade: Havendo perda do domínio do veículo automotor, é inexigível o IPVA relativo aos exercícios seguintes. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1043809-97.2019.8.26.0053; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA IPVA VEÍCULO APREENDIDO DESDE 2014 PERDA DO DOMÍNIO DO BEM COBRANÇA DO EXERCÍCIO DE 2015 INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO Sentença que corretamente julgou procedente a ação, para determinar o cancelamento da cobrança do IPVA descrito na inicial, bem como suas consequências, inclusive o protesto, confirmando a tutela de urgência deferida Inexigibilidade do tributo do exercício de 2015, posterior à perda do domínio do bem Veículo que se encontra apreendido e recolhido em pátio, desde setembro/2014 Inteligência do art. 11 da L.E. n.º 6.606/89 e art. 14 da L.E. n.º 13.296/08 Precedentes do TJSP Apelo da FESP desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1003620-96.2017.8.26.0037; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/10/2017; Data de Registro: 26/10/2017)

Em suma, reconhecida a inexistência de causae debendi que legitimasse a constituição do crédito tributário relativo ao IPVA em desfavor do requerente, deve ser acolhido o pedido de desconstituição do crédito tributário.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, para declarar a inexigibilidade do débito tributário de IPVA constituído sobre o veículo de Placas DKZ7965, relativo aos anos fiscais subsequentes à apreensão.

Julgo extinto o feito com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC).

Sucumbente, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários da parte contrária, que fixo em R\$1.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Oportunamente, ao arquivo.

P.I.C.

Araraquara, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA